

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 473/2535

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

โจทก์

นายประทีป ยศขุน

จำเลย

นายประทีป ยศขุน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 175, มาตรา 215, มาตรา 225

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา จำเลยมีข้อสงสัยในคำเบิกความของพยานโจทก์ที่ได้เบิกความไปต่อศาลชั้นต้นว่าขัดกับคำให้การในชั้นสอบสวนอันเป็นสาระสำคัญที่จะบ่งชี้ได้ว่าจำเลยไม่ใช่คนร้ายในคดีนี้หรือไม่ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งเรียกสำนวนการสอบสวนคดีนี้จากพนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสงมาประกอบการวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลฎีกาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 80 และมาตรา 289(4) การกระทำ ของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษ ตามมาตรา 289(4) ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดให้ประหารชีวิต ริบของกลาง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78,77 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้เรียกสำนวนการสอบสวนคดีนี้จากพนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ทุ่งสง มาประกอบการวินิจฉัยของศาลฎีกาตามคำร้องของ จำเลย

อนุญาตให้เรียกสำนวนการสอบสวนคดีนี้จากพนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ทุ่งสง มาประกอบการวินิจฉัยของศาลฎีกาตามคำร้องของ จำเลย

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>